



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Varry Sembung Alias Entong
2. Tempat lahir : Motoling
3. Umur/Tanggal lahir : 18/8 Februari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jaga I Desa Motoling Mawale Kec. Motoling Kab. Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Varry Sembung Alias Entong ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025

Terdakwa didampingi penasihat hukum Febrian Leleng, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amurang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Oktober 2024 Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Amr

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 89/Pid.B/2024/PN Amr tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2024/PN Amr tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG telah terbukti Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban JHONLI SIWU, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - Sebilah senjata tajam yang bisa dilipat, terbuat dari besi, tajam satu sisi, di mata pisau ada tulisan BROWNING, gagang pisau terbuat dari besi yang ada bahan kayu warna fernis Panjang mata pisau 10 cm, lebar mata pisau 3 cm, Panjang gagang 12 cm, lebar gagang 3 cm, dan Panjang keseluruhan 22,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024 bertempat di Jaga I Desa Motoling Mawale Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di depan kantor Desa Motoling Mawale

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” terhadap korban JHONLI SIWU. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 21.30 wita Terdakwa hendak pergi menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa di desa Motoling Mawale Jaga I kecamatan motoling kabupaten Minahasa Selatan. Dalam perjalanan Terdakwa melihat di halaman rumah Kel. LUMENDEK – ONIBALA di Desa Motoling Mawale ada banyak orang yang sedang berkumpul sambil mengonsumsi minuman beralkohol sehingga Terdakwa mampir untuk bergabung. Setelah Terdakwa bergabung Terdakwa duduk berdampingan dengan korban. Setelah duduk, Terdakwa dan korban bercakap–cakap sambil meminum minuman beralkohol. Sekitar setengah jam kemudian atau sekitar jam 22.00 wita tiba–tiba Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kearah wajah korban, kemudian Terdakwa dan korban terlibat perkelahian dan dileraikan oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut. Karena situasi mulai memanas Lk. MOSES TOMBUKU mengajak korban menghindarkan kearah rumah korban. Tidak lama setelah itu, Terdakwa langsung berdiri dan keluar mengarah ke jalan desa sambil tangan kanannya memegang kantong jaket mengikuti korban dari belakang. Setelah Terdakwa berada di jalan desa Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam yang Terdakwa simpan di kantong jaket Terdakwa, dan pada saat itu Lk ALFIAN HASANI Alias FIAN yang melihat Terdakwa sudah memegang senjata tajam langsung berusaha merebut senjata tajam yang dipegang Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik antara Lk ALFIAN HASANI Alias FIAN dan Terdakwa. Namun karena tangan Lk ALFIAN HASANI Alias FIAN sudah kena dengan senjata tajam sehingga Lk ALFIAN HASANI Alias FIAN langsung melepaskannya dan menjauh mundur dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung mendekati korban dan memegang pundak kanan korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang senjata tajam pisau lipat milik Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menarik pundak korban dan langsung mengayunkan senjata tajam kearah perut korban sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh di jalan. Setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut datang beberapa warga yang menahan Terdakwa sambil memukul Terdakwa dan warga lain datang menolong korban untuk dibawa ke Puskesmas Motoling, kemudian pada saat hendak dirujuk ke RS Prof Kandow Manado sebelum

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di desa kapitu kec. amurang barat kab. minahasa selatan korban JHONLI SIWU sudah meninggal dunia.

- Berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* atas nama JHONLI SIWU sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 001/235/PKM-MOT/VII/2024 Tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benjamin Sitompul, M.Kes pada UPTD PUSKESMAS MOTOLING dengan hasil pemeriksaan:

- Luka terbuka di perut bagian kiri dengan ukuran 5x3x3 centimeter.

Kesimpulan:

Pada korban laki-laki berusia 49 tahun ini ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam (tertusuk) dan mengalami perdarahan aktif sehingga mengakibatkan kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024 bertempat di Jaga I Desa Motoling Mawale Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di depan kantor Desa Motoling Mawale atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili “penganiayaan yang mengakibatkan kematian” terhadap korban JHONLI SIWU. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 21.30 wita Terdakwa hendak pergi menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa di desa Motoling Mawale Jaga I Kec. Motoling Kab. Minahasa Selatan. Dalam perjalanan Terdakwa melihat di halaman rumah Kel. LUMENDEK – ONIBALA di Desa Motoling Mawale ada banyak orang yang sedang berkumpul sambil mengonsumsi minuman beralkohol sehingga Terdakwa mampir untuk bergabung. Setelah Terdakwa bergabung Terdakwa duduk berdampingan dengan korban. Setelah duduk, Terdakwa dan korban bercakap-cakap sambil meminum minuman beralkohol. Sekitar setengah jam kemudian atau sekitar jam 22.00 wita tiba-tiba Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kearah wajah korban, kemudian Terdakwa dan korban terlibat perkelahian dan dileraikan oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut. Karena situasi mulai memanas Lk. MOSES TOMBUKU mengajak korban menghindari kearah rumah korban. Tidak lama setelah itu,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung berdiri dan keluar mengarah ke jalan desa sambil tangan kanannya memegang kantong jaket mengikuti korban dari belakang. Setelah Terdakwa berada di jalan desa Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam yang Terdakwa simpan di kantong jaket Terdakwa, dan pada saat itu Lk ALFIAN HASANI Alias FIAN yang melihat Terdakwa sudah memegang senjata tajam langsung berusaha merebut senjata tajam yang dipegang Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik antara Lk ALFIAN HASANI Alias FIAN dan Terdakwa. Namun karena tangan Lk ALFIAN HASANI Alias FIAN sudah kena dengan senjata tajam sehingga Lk ALFIAN HASANI Alias FIAN langsung melepaskannya dan menjauh mundur dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung mendekati korban dan memegang pundak kanan korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang senjata tajam pisau lipat milik Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menarik pundak korban dan langsung mengayunkan senjata tajam ke arah perut korban sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh di jalan. Setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut datang beberapa warga yang menahan Terdakwa sambil memukul Terdakwa dan warga lain datang menolong korban untuk dibawa ke Puskesmas Motoling, kemudian pada saat hendak dirujuk ke RS Prof Kandow Manado sebelum tiba di desa kapitu kec. amurang barat kab. minahasa selatan korban JHONLI SIWU sudah meninggal dunia.

- Akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami Luka terbuka di perut bagian kiri dengan ukuran 5x3x3 centimeter yang menyebabkan kematian sesuai Visum Et Repertum No : 001/235/PKM-MOT/VII/2024 Tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benjamin Sitompul, M.Kes pada UPTD PUSKESMAS MOTOLING.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANITA ANGELIA SIWU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 22.00 wita di Desa Motoling Mawale jaga I Kecamatan Motoling Kab. Minahasa Selatan tepatnya didepan Kantor Desa Motoling Mawale # yang menjadi korban adalah JHONLI SIWU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terjadi saksi tidak melihat karena saksi berada dirumah tempat tinggal saksi di Desa Motoling Dua Jaga II Kec. Motoling Kab. Minahasa Selatan dan pada saat itu saksi sedang beristirahat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dengan cara diberitahukan oleh warga dan saudara saksi yang ada di desa motoling mawale kec. motoling kab. minahasa selatan;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 14 bulan juli tahun 2024 sekitar jam 22.30 wita saksi mendapat kabar dari warga dan saudara-saudara bahwa kakak kandung saksi korban JHONLI SIWU berada di puskesmas motoling sudah tidak sadarkan diri akibat tikaman benda tajam yang dilakukan oleh Terdakwa, Setelah itu juga saksi langsung bergegas pergi ke puskesmas motoling dan saksi melihat kakak kandung saksi korban JHONLI SIWU mengalami luka tikaman dibagian perut dan sudah tidak sadarkan diri. Setelah itu tenaga medis mengatakan bahwa korban JHONLI SIWU akan di rujuk ke Rs Prof Kadow malalayang manado. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian kaka kandung saksi korban JHONLI SIWU dirujuk ke Rs Prof Kadow Malalayang Manado dan dalam perjalanan sebelum tiba di Desa Kapitu Kec. Amurang Barat Kab. Minahasa Selatan korban JHONLI SIWU sudah meninggal dunia;
- Bahwa korban JHONLI SIWU mengalami luka satu tusukan / tikaman dibagian perut sebelah kiri dan korban JHONLI SIWU sudah tidak sadarkan diri sampai dirujuk ke Rs Prof kadow malalayang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

2. RISKY RENALDY MILKY MARIS MASSIE yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah senjata tajam yang bisa dilipat, terbuat dari besi, tajam satu sisi, di mata pisau ada tulisan BROWNING, gagang pisau terbuat dari besi yang ada bahan kayu warna fernis Panjang mata pisau 10 Cm, lebar mata pisau 3 Cm, Panjang gagang 12 Cm, lebar gagang 3 Cm dan Panjang keseluruhan 22,5 Cm;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 bulan juli tahun 2024 sekitar jam 19.00 wita saksi tiba dirumah kel. LUMENDEK-ONIBALA bersama dengan teman-teman saksi untuk meminum minuman beralkohol sambil menmdengar musik. Sekitar jam 21.30 datang Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG bergabung dengan saksi dan teman-teman dan juga sekitar 15.00 menit kemudian datang korban JHONLI SIWU bergabung

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Amr



juga dengan saksi dan teman-teman dan korban JHONLI SIWU duduk berdampingan dengan Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG. Pada saat saksi dan teman-teman sedang bersantai – santai tiba – tiba Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG memukul korban JHONLI SIWU dengan menggunakan tangan kearah wajah korban JHONLI SIWU. Ketika kejadian tersebut saksi dan teman-teman yang berada disitu langsung meleraikan peristiwa tersebut, tidak lama kemudian korban JHONLI SIWU membalas memukul kepada Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG dengan menggunakan tangan dibagian wajah. Karena situasi mulai memanas lelaki MOSES TOMBUKU mengajak korban JHONLI SIWU menghindari dari tempat saksi dan teman-teman bersantai dan menuju kearah rumah korban JHONLI SIWU. Setelah korban JHONLI SIWU dibawah keluar saksi dan teman-teman sempat menegur Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG pada saat itu. Beberapa saat kemudian Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG langsung berdiri dan keluar mengarah ke jalan desa sambil tangan kanannya memegang kantong jaket dan setelah itu saksi mendengar sudah terjadi keributan di jalan desa sehingga saksipun langsung pergi melihat dan saksi melihat korban JHONLI SIWU sudah terkapar di jalan. Setelah itu saksi melihat lelaki ALVIAN HASANI sedang berusaha mengambil senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG dan saksi langsung membantu untuk mengambil senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG. Pada saat itu saksi berhasil mengambil senjata tajam dari Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG dan saksi memberikannya kepada pemerintah desa motoling mawale;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. JERSI WOWOR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG menggunakan sebilah senjata tajam yang bisa dilipat, terbuat dari besi, tajam satu sisi, di mata pisau ada tulisan BROWNING, gagang pisau terbuat dari besi yang ada bahan kayu warna fenis Panjang mata pisau 10 Cm, lebar mata pisau 3 Cm, Panjang gagang 12 Cm, lebar gagang 3 Cm dan Panjang keseluruhan 22,5 Cm;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 bulan juli tahun 2024 sekitar jam 19.00 wita saksi tiba di rumah kel. LUMENDEK-ONIBALA bersama dengan teman-teman saksi untuk meminum minuman beralkohol sambil



menmdengar musik. Sekitar jam 21.30 datang Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG bergabung dengan saksi dan teman-teman dan juga sekitar 15.00 menit kemudian datang korban JHONLI SIWU bergabung juga dengan saksi dan teman-teman dan korban JHONLI SIWU duduk berdampingan dengan Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG. Pada saat saksi dan teman-teman sedang bersantai – santai tiba – tiba Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG memukul korban JHONLI SIWU dengan menggunakan tangan kearah wajah korban JHONLI SIWU. Ketika kejadian tersebut saksi dan teman-teman yang berada disitu langsung meleraikan akan peristiwa tersebut, tidak lama kemudian korban JHONLI SIWU membalas memukul kepada Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG dengan menggunakan tangan dibagian wajah. Karena situasi mulai memanaskan lelaki MOSES TOMBUKU mengajak korban JHONLI SIWU menghindari dari tempat saksi dan teman-teman bersantai dan menuju kearah rumah korban JHONLI SIWU. Setelah korban JHONLI SIWU dibawah keluar saksi dan teman-teman sempat menegur Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG pada saat itu. Beberapa saat kemudian Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG langsung berdiri dan keluar mengarah ke jalan desa sambil tangan kanannya memegang kantong depan jaket dan setelah itu saksi mendengar sudah terjadi keributan di jalan desa sehingga saksipun langsung pergi melihat dan saksi melihat korban JHONLI SIWU sudah terkapar di jalan. Setelah itu saksi melihat lelaki ALVIAN HASANI sedang berusaha mengambil senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG dan juga lelaki RISKY MASSI pergi membantu untuk mengambil senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG. Pada saat itu lelaki RISKY MASSI berhasil mengambil senjata tajam dari Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG dan saksi bertanya kepada warga yang ada disekitar mencari kendaraan untuk membantu membawa korban JHONLI SIWU ke puskesmas motoling.; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. FRANSISCO MOZES TOMBUKU yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG menggunakan sebilah senjata tajam yang bisa dilipat, terbuat dari besi, tajam satu sisi, di mata pisau ada tulisan BROWNING, gagang pisau terbuat dari besi yang ada bahan kayu warna fenis Panjang mata pisau 10 Cm, lebar mata pisau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Cm, Panjang gagang 12 Cm, lebar gagang 3 Cm dan Panjang keseluruhan 22,5 Cm;

- Bahwa Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang terhadap korban JHONLI SIWU dikarenakan sebelumnya Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG dengan korban JHONLI SIWU sudah berselisih paham;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 bulan juli tahun 2024 sekitar jam 19.00 wita saksi tiba di rumah kel. LUMENDEK – ONIBALA bersama dengan teman-teman saksi untuk meminum minuman beralkohol sambil mendengar musik. Sekitar jam 21.30 datang Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG bergabung dengan saksi dan teman-teman dan sekitar 15.00 menit kemudian datang korban JHONLI SIWU bergabung juga dengan saksi dan teman-teman dan korban JHONLI SIWU duduk berdampingan dengan Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG. Pada saat saksi dan teman-teman sedang bersantai – santai tiba-tiba Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG memukul korban JHONLI SIWU dengan menggunakan tangan kearah wajah korban JHONLI SIWU. Ketika kejadian tersebut saksi dan teman-teman yang berada disitu langsung meleraikan peristiwa tersebut, tidak lama kemudian korban JHONLI SIWU membalas memukul kepada Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG dengan menggunakan tangan dibagian wajah. Karena situasi mulai memanas saksi mengajak korban JHONLI SIWU menghindari dari tempat saksi dan teman-teman bersantai dan menuju kearah rumah korban JHONLI SIWU. Setelah itu saksi dengan korban JHONLI SIWU keluar kearah jalan sampai di depan rumah Kel. Pondaag – JACOB saksi dipanggil tante saksi untuk pergi membeli rokok dan saksi meninggalkan korban JHONLI SIWU. Pada saat saksi kembali menuju ke tante saksi, saksi berpapasan dengan Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG yang pergi menuju kearah korban JHONLI SIWU. Pada saat saksi mengambil uang dari tante saksi tiba – tiba terdengar ada suara keributan dan saksi melihat korban JHONLI SIWU sudah terkapar di jalan desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa dikarenakan pada saat itu korban JHONLI SIWU terlebih dahulu memukul Terdakwa dengan menggunakan tangannya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan mengena dibagian mata sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa dan korban JHONLI SIWU sudah di bawah pengaruh minuman keras;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil senjata tajam yang Terdakwa simpan di kantong depan jaket yang Terdakwa gunakan dan langsung Terdakwa arahkan ke perut sebelah kanan korban JHONLI SIWU sebanyak satu kali;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 14 bulan juli tahun 2024 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa ada makan malam di rumah nenek Terdakwa Kel. TELEW – PONGANTUNG di desa motoling mawale jaga III kec. motoling kab. minahasa selatan. Sekitar jam 21.30 wita Terdakwa beranjak menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa di desa motoling mawale jaga I kec. motoling kab. minahasa selatan. Dalam perjalanan kembali pulang kerumah Terdakwa melihat di halaman rumah Kel. LUMENDEK – ONIBALA ada banyak orang yang sedang beramai – ramai sambil mengonsumsi minuman beralkohol sehingga Terdakwa mampir untuk bergabung. Setelah Terdakwa bergabung Terdakwa melihat ada korban lelaki JHONLI SIWU dan Terdakwapun langsung duduk ditempat duduk yang berdampingan dengan korban lelaki JHONLI SIWU. Setelah Terdakwa duduk Terdakwa dengan korban bercakap – cakap sambil meminum minuman beralkohol. Sekitar setengah jam kemudian atau sekitar jam 22.00 wita tiba – tiba korban lelaki JHONLI SIWU langsung mengayunkan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengena dibagian mata sebelah kanan Terdakwa. Setelah itu lelaki JHONLI SIWU langsung pergi ke jalan desa depan kantor desa motoling mawale kec. motoling kab. minahasa selatan dan Terdakwa langsung mengikuti lelaki JHONLI SIWU dari belakang. Setelah Terdakwa berada di jalan desa Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam yang Terdakwa simpan di kantong jaket Terdakwa yang mana senjata tajam tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa juga langsung memegang pundak kanan lelaki JHONLI SIWU dengan tangan kiri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menarik pundak lelaki JHONLI SIWU yang pada saat itu juga Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah perut lelaki JHONLI SIWU sebanyak satu kali sehingga lelaki JHONLI SIWU terjatuh di jalan desa. Setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut datang beberapa warga yang menahan Terdakwa sambil memukul Terdakwa dan ada juga yang menolong lelaki JHONLI SIWU. Beberapa saat kemudian datang kakak kandung Terdakwa Pr. MARIANA SEMBUNG langsung mengajak Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah nenek Terdakwa di desa motoling mawale jaga III kec. motoling kab. minahasa selatan. Setelah Terdakwa tiba di rumah nenek Terdakwa, Terdakwa langsung menyampaikan untuk membawa Terdakwa ke kantor polisi karena sudah melakukan tindak pidana tersebut dan saat itu juga keluarga Terdakwa langsung mengantar Terdakwa ke kantor polisi Polsek Motoling Polres Minahasa Selatan;

- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa membawanya untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut memang Terdakwa membawanya dari rumah tempat tinggal Terdakwa untuk menjaga diri.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Meiske Telew tidak diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa keluarga terdakwa telah memberi santunan saat upacara kematian korban berupa uang dan bahan makanan;
- Bahwa permintaan maaf tersebut diketahui oleh aparat desa;
- Bahwa terdakwa dan keluarga sangat menyesali perbuatan ini;
- Bahwa keluarga terdakwa memohon keringanan hukuman pada majelis hakim yang mulia

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum et Repertum* Nomor: 001/235/PKM-MOT/VII/2024 Tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benjamin Sitompul, M.Kes pada UPTD PUSKESMAS MOTOLING

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah senjata tajam yang bisa dilipat, terbuat dari besi, tajam satu sisi, di mata pisau ada tulisan BROWNING, gagang pisau terbuat dari besi yang ada bahan kayu warna furnis Panjang mata pisau 10 cm, lebar mata pisau 3 cm, Panjang gagang 12 cm, lebar gagang 3 cm, dan Panjang keseluruhan 22,5 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Jaga I Desa Motoling Mawale Kecamatan Motoling Kabupaten

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan Terdakwa hendak pergi menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa di desa Motoling Mawale Jaga I kecamatan motoling kabupaten Minahasa Selatan. Dalam perjalanan Terdakwa melihat di halaman rumah Kel. LUMENDEK – ONIBALA di Desa Motoling Mawale ada banyak orang yang sedang berkumpul sambil mengonsumsi minuman beralkohol sehingga Terdakwa mampir untuk bergabung. Setelah Terdakwa bergabung Terdakwa duduk berdampingan dengan korban. Setelah duduk, Terdakwa dan korban bercakap–cakap sambil meminum minuman beralkohol. Sekitar setengah jam kemudian atau sekitar jam 22.00 wita tiba–tiba Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kearah wajah korban, kemudian Terdakwa dan korban terlibat perkelahian dan dileraikan oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut. Karena situasi mulai memanas Lk. MOSES TOMBUKU mengajak korban menghindari kearah rumah korban. Tidak lama setelah itu, Terdakwa langsung berdiri dan keluar mengarah ke jalan desa sambil tangan kanannya memegang kantong jaket mengikuti korban dari belakang. Setelah Terdakwa berada di jalan desa Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam yang Terdakwa simpan di kantong jaket Terdakwa, dan pada saat itu Lk ALFIAN HASANI Alias FIAN yang melihat Terdakwa sudah memegang senjata tajam langsung berusaha merebut senjata tajam yang dipegang Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik antara Lk ALFIAN HASANI Alias FIAN dan Terdakwa. Namun karena tangan Lk ALFIAN HASANI Alias FIAN sudah kena dengan senjata tajam sehingga Lk ALFIAN HASANI Alias FIAN langsung melepaskannya dan menjauh mundur dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung mendekati korban dan memegang pundak kanan korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang senjata tajam pisau lipat milik Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menarik pundak korban dan langsung mengayunkan senjata tajam kearah perut korban sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh di jalan. Setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut datang beberapa warga yang menahan Terdakwa sambil memukul Terdakwa dan warga lain datang menolong korban untuk dibawa ke Puskesmas Motoling, kemudian pada saat hendak dirujuk ke RS Prof Kandow Manado sebelum tiba di desa kapitu kec. amurang barat kab. minahasa selatan korban JHONLI SIWU sudah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* atas nama JHONLI SIWU sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 001/235/PKM-MOT/VII/2024 Tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Benjamin Sitompul, M.Kes pada UPTD PUSKESMAS MOTOLING dengan hasil pemeriksaan:

- Luka terbuka di perut bagian kiri dengan ukuran 5x3x3 centimeter.

Kesimpulan:

Pada korban laki-laki berusia 49 tahun ini ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam (tertusuk) dan mengalami perdarahan aktif sehingga mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama VARRY SEMBUNG Alias ENTONG, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Sengaja Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa sengaja ialah mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah bahwa dari perbuatan yang dilakukan menyebabkan orang mati (meninggal dunia).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Jaga I Desa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motoling Mawale Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan Terdakwa hendak pergi menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa di desa Motoling Mawale Jaga I kecamatan motoling kabupaten Minahasa Selatan. Dalam perjalanan Terdakwa melihat di halaman rumah Kel. LUMENDEK – ONIBALA di Desa Motoling Mawale ada banyak orang yang sedang berkumpul sambil mengonsumsi minuman beralkohol sehingga Terdakwa mampir untuk bergabung. Setelah Terdakwa bergabung Terdakwa duduk berdampingan dengan korban. Setelah duduk, Terdakwa dan korban bercakap-cakap sambil meminum minuman beralkohol. Sekitar setengah jam kemudian atau sekitar jam 22.00 wita tiba-tiba Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kearah wajah korban, kemudian Terdakwa dan korban terlibat perkelahian dan dileraikan oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut. Karena situasi mulai memanas Lk. MOSES TOMBUKU mengajak korban menghindari kearah rumah korban. Tidak lama setelah itu, Terdakwa langsung berdiri dan keluar mengarah ke jalan desa sambil tangan kanannya memegang kantong jaket mengikuti korban dari belakang. Setelah Terdakwa berada di jalan desa Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah senjata tajam yang Terdakwa simpan di kantong jaket Terdakwa, dan pada saat itu Lk ALFIAN HASANI Alias FIAN yang melihat Terdakwa sudah memegang senjata tajam langsung berusaha merebut senjata tajam yang dipegang Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik antara Lk ALFIAN HASANI Alias FIAN dan Terdakwa. Namun karena tangan Lk ALFIAN HASANI Alias FIAN sudah kena dengan senjata tajam sehingga Lk ALFIAN HASANI Alias FIAN langsung melepaskannya dan menjauh mundur dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung mendekati korban dan memegang pundak kanan korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang senjata tajam pisau lipat milik Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menarik pundak korban dan langsung mengayunkan senjata tajam kearah perut korban sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh di jalan. Setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut datang beberapa warga yang menahan Terdakwa sambil memukul Terdakwa dan warga lain datang menolong korban untuk dibawa ke Puskesmas Motoling, kemudian pada saat hendak dirujuk ke RS Prof Kandow Manado sebelum tiba di desa kapitu kec. amurang barat kab. minahasa selatan korban JHONLI SIWU sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* atas nama JHONLI SIWU sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 001/235/PKM-MOT/VII/2024 Tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Benjamin Sitompul, M.Kes pada UPTD PUSKESMAS MOTOLING dengan hasil pemeriksaan:

- Luka terbuka di perut bagian kiri dengan ukuran 5x3x3 centimeter.

Kesimpulan:

Pada korban laki-laki berusia 49 tahun ini ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam (tertusuk) dan mengalami perdarahan aktif sehingga mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya menikam korban dengan senjata tajam dapat mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan penghapusan pidana dalam diri terdakwa dan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 338 KUHPidana maka dengan demikian terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah senjata tajam yang bisa dilipat, terbuat dari besi, tajam satu sisi, di mata pisau ada tulisan BROWNING, gagang pisau terbuat dari besi yang ada bahan kayu warna fernis Panjang mata pisau 10 cm, lebar mata pisau 3 cm, Panjang gagang 12 cm, lebar gagang 3 cm, dan Panjang keseluruhan 22,5 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan ahli waris korban karena tidak ada yang menafkahi ahli waris korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui Perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa telah memberikan bantuan pelaksanaan Acara Duka terhadap Korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VARRY SEMBUNG Alias ENTONG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Sebilah senjata tajam yang bisa dilipat, terbuat dari besi, tajam satu sisi, di mata pisau ada tulisan BROWNING, gagang pisau terbuat dari besi yang ada bahan kayu warna fernis Panjang mata pisau 10 cm, lebar mata pisau 3 cm, Panjang gagang 12 cm, lebar gagang 3 cm, dan Panjang keseluruhan 22,5 cm

Dimusnahkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., M.H., Dearizka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Grace Jane Rumawir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Rumenta Aprina Situmorang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H., M.H.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.

Dearizka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Grace Jane Rumawir, S.H